



**PUTUSAN**

Nomor 455/Pdt.G/2025/PN Bdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YANNA MULYANAH Alias YANNA M KASEGER**, yang beralamat di Jl. Sarirasa I Blok 10 No.148 RT 006 RW 004 Kel. Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yopi Purnama, S.H. Advokat pada YOPI PURNAMA & PARTNER LAW OFFICE, Advocate and Legal Consultant. Berkedudukan di Perumahan Puri Cibeureum Permai I Blok B Jl. Krakatau I No. 7 RT 002 RW 010 Kel. Cibeureum Hilir Kec. Cibeureum Kota Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2025 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ)**, berkedudukan di Jl. Adhiyaksa BBKA No. 17 RT 002 RW 006 Kel. Kujangsari/Cijawura Kec. Bandung Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, didirikan dengan Akta Pendirian No. 04 tertanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh FITRI FARIDA HIDAYAT, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 19 April 2016 No. AHU-0019782.AH.01.01.TAHUN 2016, dan diubah dalam perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FARS BAHTERA JAYA No. 276 tertanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh PUTRANTO NUR UTOMO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FARS BAHTERA JAYA No. AHU-AH.01.09-0015602 tertanggal 25 Mei 2022, dalam melakukan Perbuatan Hukum secara sah diwakili oleh Sdr. SONI IRAWAN ST. selaku Direktur Utama, Lahir di Karawang Tanggal 8 November 1978, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, alamat Komplek D'Amerta, Jalan Palmarosa III Blok 011 No. 33 RT 006 RW 016, Desa Lengkong, Kec. Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.** (BNI) Kantor Cabang A. Yani Bandung, alamat Jl. Jend. A. Yani. No. 797, Kel. Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40125, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)** Bandung, alamat Gedung Keuangan Negara (GKN), Jl. Asia Afrika No.114, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40261, Telp. (022) 4216161, E-Mail kpknlbandung@kemenkeu.go.id, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I
4. **KEPALA KANTOR AGRARIA dan PERTANAHAN (ATR/BPN)** Kota Bandung, alamat Jl. Soekarno-Hatta No. 586, Kel. Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40286, Telp. 0822 1876 1876, E-Mail atrbpn.kotabandung@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

Selanjutnya untuk Tergugat I dan Tergugat II, disebut sebagai PARA TERGUGAT sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 September 2025 dalam Register Nomor 455/Pdt.G/2025/PN Bdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Alamat Domisili Tergugat I berkedudukan di Jl. Adhiyaksa BBKA No. 17 RT 002 RW 006 Kel. Kujangsari/Cijawura Kec. Bandung Kidul Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, didirikan dengan Akta Pendirian No. 04 tertanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh FITRI FARIDA HIDAYAT, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusannya tertanggal 19 April 2016 No. AHU-0019782.AH.01.01.TAHUN 2016, dan diubah dalam perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FARS BAHTERA JAYA No. 276 tertanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh PUTRANTO NUR UTOMO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FARS BAHTERA JAYA No. AHU-AH.01.09-0015602 tertanggal 25 Mei 2022, karena Alamat Domisili Kantor Tergugat I sudah tidak berada di situ lagi maka alamat Tergugat I Penggugat cantumkan kepada Alamat Direktur Utama PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) yaitu alamat Sdr. SONI IRAWAN ST.;
2. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini berkedudukan di Jl. Sarirasa I Blok 10 No.148 RT 006 RW 004 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 1631/Kelurahan Sarijadi Luas 86 m<sup>2</sup> atas Nama YANNA MULYANAH alias YANNA M KASEGER/Penggugat, maka sesuai dengan prinsip *forum rei sitae* yang diatur dalam pasal 118 HIR dan 142 RBg. Gugatan dapat diajukan ke tempat objek sengketa jika objek tersebut adalah benda tidak bergerak sesuai dengan Kompetensi Relatif serta menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari lahan tanah dan bangunan sesuai dengan SHM No. 1631/Kelurahan Sarijadi Luas 86 m<sup>2</sup> atas Nama YANNA MULYANAH Alias YANNA M KASEGER/Penggugat;
4. Bahwa perkara ini berawal pada tahun 2016 dimana Tergugat I Bersama-sama dengan anak Penggugat GIRAS ANDAKA ST. Mendirikan PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pembangunan;
5. Bahwa setelah Perusahaan berdiri Tergugat I meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama YANNA MULYANAH ALIAS YANNA M KASEGER dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Kota Bandung, Prov. Jawa Barat kepada Penggugat dan akan dikembalikan setelah hutangnya lunas ke Bank;
6. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat di masukan ke dalam PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) oleh Tergugat I untuk menggantikan posisi anak Penggugat Yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039421.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT FARS BAHTERA JAYA tertanggal 19 Juli 2019, dengan alasan karena aset Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat masih dijadikan jaminan di Bank INDEX;
7. Bahwa Penggugat mengalihkan layanan pinjaman kredit dengan bentuk pinjaman rekening koran kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. (BNI) Kantor Cabang A. Yani Bandung/Tergugat II dari BANK INDEX sesuai dengan Surat Perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
8. Bahwa Penggugat dikeluarkan dari Perusahaan oleh Tergugat I sejak 28 April 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FARS BAHTERA JAYA No. 276 tertanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh PUTRANTO NUR UTOMO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FARS BAHTERA JAYA No. AHU-AH.01.09-0015602 tertanggal 25 Mei 2022;
9. Bahwa sejak dimasukkan di dalam Perusahaan sampai dikeluarkan dari Perusahaan serta sampai sekarang Penggugat belum pernah mendapatkan

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah mengembalikan SHM tersebut dengan dalih apabila pinjamannya sudah lunas maka akan dikembalikan kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat menerima surat Pemberitahuan dari Tergugat II bahwa aset Penggugat akan di lelang di KPKNL/Turut Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2025 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. WRR/3.4/1/11274/R tanggal 8 September 2025 dan Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. WRR/3.4/1/11275/R tanggal 8 September 2025 yang isinya memberitahukan kepada Penggugat berdasarkan Surat KPKNL Bandung No. JL-2188/2/KNL 0801/2025 Tanggal 2 September 2025 bahwa akan dilakukan lelang pada tanggal 2 Oktober 2025 oleh KPKNL/Turut Tergugat I yaitu :

1. Sebidang tanah beserta bangunan Rumah tinggal berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama YANNA MULYANAH ALIAS YANNA M KASEGER dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Prov. Jawa Barat Harga Limit Rp.937.600.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
2. Sebidang tanah beserta bangunan Rumah tinggal berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 869 tanggal 30-06-2010 atas nama SONI IRAWAN ST dengan Luas Tanah 108 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Komplek D'Amerta, Jalan Palmarosa III Blok 011 No.33. Desa Lengkong. Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Prov. Jawa Barat Harga Limit Rp.1.145.856.000, (Satu milyar seratus empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam juta rupiah).

11. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Tergugat I bahwa hal tersebut benar adanya, karena ternyata baru diketahui oleh Penggugat selama ini Tergugat I telah gagal membayar angsuran perbulannya kepada Tergugat II selama kurang lebih 1 tahun;

12. Bahwa diketahui hutang Tergugat I kepada Tergugat II adalah dengan pokok hutang sebesar Rp. 925,965,520,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah),

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ditambah tunggakan bunga, denda dan tunggakan biaya total sebesar Rp. 1.153.232.482,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

13. Bahwa Jaminan Penggugat dan Tergugat I apabila dinominalkan total sebesar Rp. 2.083.456.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga selisihnya sungguh jauh di luar rasa kemanusiaan dan keadilan;

14. Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Tergugat I, bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat, ternyata Tergugat I pernah melunasi pelunasan kepada Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi Tergugat I melakukan perpanjangan layanan pinjaman kredit tersebut dengan tanpa Persetujuan atau Izin kepada Penggugat I, dan Tergugat I juga terus melakukan perpanjangan layanan pinjaman kredit tersebut tiap tahunnya sampai tahun 2024;

15. Bahwa seharusnya sesudah Pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2020, seharusnya Tergugat I mengembalikan SHM tersebut kepada Penggugat;

16. Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa tertipu atau dimanipulasi oleh Tergugat I, karena apabila tahu pada tanggal 21 Januari 2020 Tergugat I telah melakukan pelunasan maka Penggugat akan mengambil SHM di tangan Tergugat I atau Tergugat II;

17. Bahwa Penggugat mau dimasukkan ke dalam Perusahaan agar Tergugat I tidak kehilangan SHM Penggugat dengan harapan agar Tergugat I segera mengembalikan SHM tersebut;

18. Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat merasa dirugikan besar oleh Tergugat I dan II;

19. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019, diketahui pada Pasal 22 TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT :

*"Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk :*

- 1. Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.*
- 2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak ketiga.*
- 3. Mengubah susunan pengurus perusahaan.*

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



4. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Merubah bentuk atau status hukum perusahaan.
7. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
8. Menerima pinjaman dari pihak lain kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
9. Mengambil lease dari perusahaan leasing.
10. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Nasabah kepada BNI) kepada pihak lain.
11. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
12. Membubarkan perusahaan.
13. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
14. Mengubah bidang usaha.
15. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.
  - a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Nasabah dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Nasabah.
  - b. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Nasabah dan mengancam keberlangsungan usaha Nasabah.
  - c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.”



20. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas Tergugat II tidak pernah mengeluarkan persetujuan tertulis kepada Tergugat I untuk melakukan mengubah susunan Pengurus Perusahaan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 angka 3 dalam Surat Perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tersebut;
21. Bahwa Tergugat II juga tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I apakah ada perubahan susunan pengurus perusahaan, yang berarti Tergugat II tidak menggunakan Prinsip Kehati-hatian dalam perpanjangan layanan pinjaman kredit terhadap Tergugat II, padahal sudah jelas Penggugat telah dikeluarkan dari keanggotaan perusahaan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FARS BAHTERA JAYA No. 276 tertanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh PUTRANTO NUR UTOMO, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FARS BAHTERA JAYA No. AHU-AH.01.09-0015602 tertanggal 25 Mei 2022;
22. Bahwa Tergugat II telah melanggar Undang-undang yang mengatur Prinsip Kehati-hatian Bank dalam pencairan pinjaman nasabah di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), terutama Pasal 2 yang mewajibkan bank beroperasi dengan prinsip kehati-hatian, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menguraikan prinsip ini lebih lanjut, khususnya PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC – Know Your Customer). Prinsip kehati-hatian ini diwujudkan melalui prosedur mengenal nasabah, seperti verifikasi identitas dan pemantauan transaksi untuk mencegah risiko kerugian bank.
23. Bahwa Dasar Hukum Utama dalam Prinsip kehati-hatian tersebut adalah :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:
    - Pasal 2: menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
    - Pasal 29 ayat (2): juga mengatur kewajiban bank untuk melakukan upaya berdasarkan prinsip kehati-hatian.
  - Peraturan Pendukung dari Bank Indonesia (BI) dan OJK
  - Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC Principle): PBI ini mengatur secara spesifik





penerapan prinsip kehati-hatian yang salah satunya adalah prinsip mengenal nasabah. Bank diwajibkan untuk:

- 1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.
- 2) Menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi nasabah.
- 3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.
- 4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

24. Bahwa tujuan dari Prinsip Kehati-hatian tersebut adalah untuk :

- a. Melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.
- d. Memastikan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, aman, dan dapat dikembalikan secara tertib, teratur, dan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.

25. Bahwa menurut pendapat Penggugat, Tergugat II tidak melakukan Prinsip Kehati-hatian dalam hal ini, sehingga kami berpendapat Tergugat II sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tetap memberikan perpanjangan layanan pinjaman kredit kepada Tergugat I tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

26. Bahwa selain itu menurut pendapat Penggugat, Tergugat I juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tergugat I sejak tanggal 21 Januari 2020 telah melakukan pelunasan kepada Tergugat II tetapi Tergugat I tidak menyerahkan SHM tersebut tetapi malah melakukan perpanjangan layanan pinjaman kredit tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

27. Bahwa Penggugat tidak mengerti Pinjaman Rekening Koran itu seperti apa, karena Penggugat hanya mengetahui pinjaman tersebut adalah pinjaman konvensional biasa, Penggugat tidak mengetahui apabila pinjaman tersebut bisa di perpanjang layanan kreditnya;

28. Bahwa Perbuatan Tergugat telah masuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".*

29. Bahwa menurut M.A. Moegni Djodirdjo. Perbuatan Melawan Hukum, Cet.2. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal. 25-26. Seseorang dikatakan



melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- b. Harus ada kesalahan;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata dalam konteks hukum perdata, PMH dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*, yaitu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan baik dengan kesusilaan, pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, dan barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian;

30. Bahwa menurut Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 3. Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002. PMH adalah sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;
31. Bahwa menurut Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2020, hal. 54. dapat kami simpulkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan PMH harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.
32. Bahwa selain menggunakan SHM Penggugat, Tergugat I juga telah menimbulkan kerugian besar kepada Penggugat, yaitu Tergugat I telah menikmati dari layanan pinjaman kredit beserta perpanjangannya sedangkan Penggugat tidak mendapat apa-apa dari Tergugat I dengan risiko Penggugat kehilangan rumah kediaman satu-satunya karena akan di lelang, bahwa oleh karena itu Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut ganti rugi baik secara Materiil dan Imateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Perbuatan Tergugat I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dapat di Klasifikasikan sebagai Penipuan atau Manipulasi sehingga sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata pada dasarnya mengatur syarat sah perjanjian yang berbunyi sebagai berikut :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

34. Bahwa syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata salah satunya adalah Kesepakatan Para Pihak. Kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Bahwa sebagaimana diketahui ketika Tergugat I telah melunasi hutangnya pada tanggal 21 Januari 2020 maka seharusnya Tergugat I segera mengembalikan SHM tersebut kepada Penggugat akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, sehingga hal tersebut sudah dapat kami sebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya unsur penipuan;

35. Bahwa Sebagaimana yang dipertegas dalam Pasal 1321 KUH Perdata, bahwa tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan;

36. Bahwa kami berpendapat karena Tergugat I dan Tergugat II sama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut dibatalkan dan Surat Hak Tanggungan (SHT), tersebut dibatalkan demi hukum, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (kecurangan atau manipulasi);

37. Bahwa Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

38. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUH PERDATA menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum ia dapat dimintakan pertanggungjawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian.

39. Bahwa Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materiil serta yurisprudensi kerugian imateriil yang dinilai dengan uang.

KUH Perdata merincikan tiga komponen kerugian, yaitu:

1. Biaya
2. Rugi
3. Bunga

40. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, di antaranya:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- 2) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Maksud ketentuan ini adalah seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya dalam keadaan yang mungkin dicapainya sehingga tidak dilakukan perbuatan melawan hukum.

41. Bahwa Untuk mengusahakan pengembalian yang nyata dan sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang sesuai dengan pembayaran ganti rugi yang lebih sesuai daripada pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang.



42. Bahwa Pembayaran ganti rugi tidak selalu harus dengan uang. Dalam Hoge Raad keputusan tanggal 24 Mei 1918 mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti rugi yang paling tepat.
43. Bahwa Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum ini dikelompokkan ke dalam dua pendekatan, yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus.
44. Bahwa Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum. Sedangkan, ganti rugi khusus merupakan diterbitkan karena perikatan-perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam KUH Perdata menyebutkan, pemberian ganti rugi diberikan terhadap hal-hal berikut:
- 1) Pasal 1365, ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum
  - 2) Pasal 1366 dan Pasal 1367, ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain
  - 3) Pasal 1368, ganti rugi untuk pemilik binatang
  - 4) Pasal 1369, ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk
  - 5) Pasal 1370, ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh
  - 6) Pasal 1371, ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan
  - 7) Pasal 1380, ganti rugi karena tindakan penghinaan
45. Bahwa Ganti rugi juga merupakan salah satu upaya tuntutan hak. Tuntutan hak merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri. Seseorang yang mengajukan tuntutan hak perlu memperoleh perlindungan hukum. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup agar dapat memenuhi syarat utama dan dapat menerima tuntutan hak sehingga pengadilan dapat memeriksanya. Seseorang yang merasa dirugikan baik kerugian yang timbul karena wanprestasi maupun mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum lainnya, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri
46. Bahwa atas perbuatan Tergugat, sudah jelas Penggugat merasa dirugikan secara Materil oleh Tergugat yaitu dari hasil pinjaman SHM tersebut, yang apabila dihitung rata-rata per bulannya kurang lebih Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per bulannya keuntungan dari Bulan Januari 2020

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg





sampai dengan September 2025 kurang lebih 56 bulan yang seharusnya didapatkan Penggugat dari Tergugat I;

47. Bahwa perhitungannya kerugian Materiil yang didapatkan oleh Penggugat kurang lebih Rp. 10.000.000 x 56 Bulan = Rp. 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).
48. Bahwa kerugian Materiil yang dirasakan oleh Penggugat karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta dengan adanya ancaman Lelang Eksekusi dari Tergugat II kurang lebih Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
49. Bahwa karena Tergugat II telah memasang SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) terhadap SHM Penggugat, maka SHT tersebut bisa dibatalkan melalui mekanisme yang berbeda karena terdapat dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terbukti, namun ini bukan pembatalan langsung melainkan melalui gugatan hukum terhadap perjanjian pokok (APHT) di Pengadilan Negeri. Pembatalan ini harus melalui putusan pengadilan, yang kemudian akan berdampak pada tidak berlakunya SHT dan dapat diikuti dengan gugatan ganti rugi atas kerugian akibat PMH.
50. Bahwa terdapat kaitan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), yaitu :
- Pembatalan APHT :  
SHT diterbitkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Jika APHT terbukti cacat hukum akibat adanya PMH (misalnya karena paksaan, kekhilafan, atau penipuan), maka APHT tersebut batal demi hukum, yang mengakibatkan SHT juga tidak berlaku.
  - Gugatan Perdata :  
Pembatalan APHT karena PMH harus dimintakan melalui gugatan di Pengadilan Negeri.
  - Konsekuensi Pembatalan :
    - SHT menjadi tidak berlaku, dan kreditur kehilangan hak eksekusi untuk melelang barang jaminan.
    - Bank wajib mengembalikan sertifikat tanah kepada pemilik.
    - Pemilik tidak lagi terikat pada hak tanggungan tersebut.
  - Tuntutan Ganti Rugi: Selain membatalkan APHT dan SHT, Anda juga berhak mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi (biaya, kerugian, dan bunga) akibat PMH yang dilakukan pihak lain, termasuk pemulihan hak atas sertifikat.



51. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH), atau yang dikenal dengan istilah bahasa Belanda *onrechtmatige daad* dalam hukum perdata, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, yang mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. PMH diatur Pasal 1365 KUH Perdata, yang menetapkan empat syarat utama: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
52. Bahwa menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, menegaskan bahwa tindakan harus bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, serta kepatutan dan kehati-hatian. PMH dikategorikan menjadi tiga jenis utama: tindakan yang disengaja, tindakan tanpa kesalahan atau kelalaian, dan tindakan akibat kelalaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1367 KUH Perdata;
53. Bahwa Ganti rugi dalam konteks PMH mencakup ganti rugi nominal, kompensasi, dan penghukuman. Ganti rugi nominal diberikan sebagai bentuk keadilan meskipun tidak ada kerugian nyata, ganti rugi kompensasi untuk kerugian nyata yang diderita, dan ganti rugi penghukuman untuk menghukum pelaku dalam kasus-kasus berat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat II tidak berhak untuk mengajukan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama YANNA MULYANAH ALIAS YANNA M KASEGER dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Kota Bandung, Prov. Jawa Barat kepada Turut Tergugat I;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



5. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama YANNA MULYANAH ALIAS YANNA M KASEGER dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Kota Bandung, Prov. Jawa Barat dikembalikan kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 560.000.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dan ganti rugi secara Imateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) secara tanggung renteng;
7. Menghukum Turut Tergugat I untuk membatalkan permohonan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama YANNA MULYANAH ALIAS YANNA M KASEGER dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;
8. Menghukum Turut Tergugat II untuk membatalkan Surat Hak Tanggungan (SHT) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama YANNA MULYANAH ALIAS YANNA M KASEGER dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini demi hukum;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan hukum.

#### SUBSIDAIR

- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami memohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat II hadir kuasanya Karina Imasepti dk, berdasarkan surat kuasa Khusus dari Roy Wahyu Maulana selaku Pemimpin wilayah 04 PT Bank Negara Indonesia Tbk. yang bertindak dalam jabatannya berdasarkan surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia Tbk Tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 April 2025, Turut Tergugat I hadir Kuasanya Karman, SH.MH.dk berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2025, dan Turut Tergugat II hadir kuasanya Tuhu Endarto dk.,

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2025, sementara Tergugat I tidak pernah hadir maupun mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ferry Arya Putra, SH.MH. mediator pada Pengadilan Negeri Bandung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Desember 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun terdapat perubahan sebagaimana telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Tergugat II

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libellum*)
  - 1.1. Bahwa pada halaman 4 angka 2 posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan hal sebagai berikut :

*“Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini berkedudukan di Jl. Sarirasa I Blok 10No.148 RT.006 RW.004 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 1631/Kelurahan Sarijadi Luas 86 m<sup>2</sup> atas nama YANNA MULYANAH alias YANNA M KASEGER/Penggugat, maka sesuai dengan prinsip forum rei sitae yang diatur dalam pasal 118 HIR dan 142 RBg.”*
  - 1.2. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas objek gugatan tersebut sehingga menyebabkan gugatan kabur serta tidak jelas.
  - 1.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1195K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *Obscuur Libel* atau gugatan kabur.

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Bahwa berdasarkan Pendapat M. Yahya Harahap, SH pada bukunya "Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Halaman 449. Jakarta: Sinar Grafika" bahwa Gugatan yang tidak jelas dasar hukum dalil gugatan dinyatakan *Obscure Libel*.
- 1.5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT secara nyata adalah *obscure libel*.
2. Bahwa Gugatan PARA PENGUGAT *Exceptio Non Adimpleti Contractus*
  - 2.1. Bahwa pada halaman 5 angka 7 posita gugatan, PENGUGAT mendalilkan hal sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat mengalihkan layanan pinjaman kredit dengan bentuk pinjaman rekening koran kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. (BNI) Kantor Cabang A. Yani Bandung/Tergugat II dari BANK INDEX sesuai dengan Surat Perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019"
  - 2.2. Bahwa berdasarkan dalil PENGUGAT tersebut diatas, PENGUGAT dan TERGUGAT I sendiri tidak memenuhi prestasinya kepada TERGUGAT II dan karenanya PENGUGAT tidak patut untuk menuntut pemenuhan prestasi apapun kepada TERGUGAT II.
  - 2.3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955 menyatakan :

"anda sendiri belum berprestasi dan karenanya anda tidak patut untuk menuntut saya berprestasi.
  - 2.4. Bahwa dikarenakan PARA PENGUGAT sendiri tidak memenuhi prestasinya terhadap TERGUGAT II maka sepatutnya PARA PENGUGAT tidak patut menuntut TERGUGAT II untuk berprestasi, sehingga gugatan wajib ditolak atau sepatutnya untuk dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalil-dalil PENGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONVANTKLIJKE / NO*) oleh Yang Terhormat Majelis Hakim perkara a quo





## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya.
2. Bahwa hal-hal yang dimuat dalam bagian eksepsi mohon dianggap termuat lagi seluruhnya dalam bagian jawaban mengenai pokok perkara ini.
3. Bahwa TERGUGAT II telah memberikan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana TERGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Permohonan Kredit No. 012/X/FBJ-ADMBNI/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang selanjutnya TERGUGAT II melakukan analisa kelayakan dan verifikasi terhadap TERGUGAT I dengan PENGGUGAT dan karena memenuhi syarat akhirnya fasilitas kredit TERGUGAT I dan PENGGUGAT disetujui oleh TERGUGAT II.
4. Bahwa hubungan hukum TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dan PENGGUGAT adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) beserta seluruh perubahannya dengan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 27 September 2023 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.023.500.000,- (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit pada butir 4 tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :*

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,*
2. *cakap untuk membuat suatu perjanjian,*
3. *mengenai suatu hal tertentu, dan*
4. *suatu sebab yang halal."*

Bahwa Ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan terhadap penandatanganan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dan PENGGUGAT tersebut telah memenuhi ketentuan syarat sah nya Perjanjian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.*

Bahwa Ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan terhadap penandatanganan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT I dan PENGGUGAT tersebut telah sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana dimaksud ketentuan pada butir ini dan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang relevan.

7. Bahwa guna menjamin pemenuhan kewajiban atas fasilitas kredit sebagaimana perjanjian pada poin 4 tersebut di atas, TERGUGAT I dan PENGGUGAT menyerahkan jaminan yang salah satunya adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sarimanah I No.38 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sarijadi Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1631/Kelurahan sarijadi tanggal 27 Oktober 1997 atas nama Yanna Mulyanah dengan luas tanah 86 m<sup>2</sup>, yang untuk selanjutnya disebut dengan OBYEK GUGATAN.

8. Bahwa agar TERGUGAT II memiliki hak preferent maka terhadap OBYEK GUGATAN sebagaimana butir 7 diatas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 974/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Rian Pratama, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bandung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung *vide* Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00713/2020 tanggal 03/02/2020.

9. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

*“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”*

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, TERGUGAT II telah melakukan Pengikatan Hak Tanggungan secara sempurna atas Obyek Gugatan sehingga kedudukan TERGUGAT II sebagai pemegang hak preferent tidak dapat diganggu gugat.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, adalah sebagai berikut :

a. *Pasal 8 Ayat (1),*

*Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.*

b. *Pasal 8 Ayat (2),*

*Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.*

*Penjelasan Pasal 8 Ayat (2)*

*Karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku tanah Hak Tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarkannya Hak Tanggungan yang bersangkutan.*

11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah disepakati sebagai berikut :

*"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak."*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut diatas, maka TERGUGAT II merupakan Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik dapat dibuktikan dengan TERGUGAT II telah melakukan

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sudah selayaknya harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak.

12. Bahwa selain ketentuan SEMA tersebut diatas, pada dasarnya Undang-Undang Hak Tanggungan telah melarang hakim maupun pihak kantor pertanahan untuk menderogasi hak dari Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai berikut :

*"Pasal 13 Ayat (1)*

*Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.*

*Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)*

*Salah satu asas Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan terhadap pihak ketiga.*

*Pasal 13 Ayat (5)*

*Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

*Penjelasan Pasal 13 Ayat (5)*

*Dengan dibuatnya buku tanah Hak Tanggungan, asas publisitas terpenuhi dan Hak Tanggungan itu mengikat juga Pihak Ketiga."*

Adapun dalam hal ini, atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1631/Kelurahan sarijadi tanggal 27 Oktober 1997 atas nama Yanna Mulyanah telah diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00713/2020 tanggal 03/02/2020. Sehingga dengan terbitnya buku tanah hak tanggungan tersebut, maka asas publisitas terpenuhi dan hak tanggungan mengikat pula kepada pihak ketiga.

13. Bahwa selanjutnya Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur sebagai berikut:

*"Pasal 4 Ayat (1)*

*(1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan*

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penjelasan Pasal 4 Ayat (1)

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 5, dua unsur mutlak dari hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan adalah :

- a. Hak tersebut sesuai ketentuan yang berlaku wajib didaftar dalam daftar umum, dalam hal ini pada Kantor Pertanahan. Unsur ini berkaitan dengan kedudukandiutamakan (preferent) yang diberikan kepada Kreditor pemegang Hak Tanggungan terhadap kreditor lainnya. Untuk itu harus ada catatan mengenai Hak Tanggungan tersebut pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang dibebaninya, sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (asas publisitas), dan
- b. Hak tersebut menurut sifatnya harus dapat dipindahtanggankan, sehingga apabila diperlukan dapat segera direalisasi untuk membayar utang yang dijamin pelunasannya.”

14. Bahwa dalam perjalanan proses pemberian fasilitas kredit tersebut, TERGUGAT I tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sesuai Perjanjian Kredit sebagaimana angka 4 jawaban TERGUGAT II, yang mana TERGUGAT II dengan itikad baik mengingatkan TERGUGAT I melalui surat peringatan/teguran kepada TERGUGAT sebagai berikut :

- a. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Retail Productive Business Center Priangan No. PGC/2/224/R tanggal 6 Juni 2024 Perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit Somasi 1;
- b. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Retail Productive Business Center Priangan No. PGC/2/276/R tanggal 15 Juli 2024 Perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit Somasi 2;
- c. Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Retail Productive Business Center Priangan No. PGC/2/323/R tanggal 27 Agustus 2024 Perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit Somasi 3;

15. Bahwa walaupun TERGUGAT II dengan itikad baiknya telah menyampaikan pemberitahuan tentang adanya kewajiban yang belum terpenuhi namun TERGUGAT I dan PENGGUGAT tetap tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka fasilitas kredit yang diterima TERGUGAT I tersebut beralih menjadi kategori macet sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dalam Lampiran I serta Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.40/POJK

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang menyebutkan kriteria kemampuan membayar dilihat dari ketepatan pembayaran pokok dan bunga yang terbagi menjadi sebagai berikut :

- a. Lancar, yaitu pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
  - b. Dalam Perhatian Khusus, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (*sembilan puluh*) hari dan jarang mengalami cerukan.
  - c. Kurang Lancar, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (*sembilan puluh*) hari sampai dengan 120 (*seratus dua puluh*) hari dan terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
  - d. Diragukan, yaitu terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (*seratus dua puluh*) hari sampai dengan 180 (*seratus delapan puluh*) hari dan terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
  - e. Macet, yaitu terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (*seratus delapan puluh*) hari.
16. Bahwa dengan TERGUGAT I tidak memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit sebagaimana angka 4 tersebut di atas dan beralihnya kolektibilitas fasilitas kredit TERGUGAT I menjadi kategori tidak lancar, maka hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT I telah wanprestasi kepada TERGUGAT II.
17. Bahwa Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :  
*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai denga lewatnya waktu yang ditentukan".*  
Bahwa dengan tidak dilakukannya Prestasi TERGUGAT I terhadap TURUT TERGUGAT II menjadikan TERGUGAT I telah lalai dalam memenuhi prestasi nya berdasarkan Perjanjian Kredit pada butir 4 diatas, dengan demikian TERGUGAT I telah dinyatakan Wanprestasi.
18. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Butir 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 974/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Rian

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bandung yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II adalah sebagai berikut :

- *Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama :*
  - a. *Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun Sebagian-sebagian;*
  - b. *Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;*
  - c. *Menerima uang penjualan, mendatangi dan menyerahkan kwitansi;*
  - d. *Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
  - e. *Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut diatas; dan*
  - f. *Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.*

19. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah bahwa sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

20. Bahwa TERGUGAT II berhak untuk melakukan pelelangan terhadap OBYEK GUGATAN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, sebagai berikut :

*“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”*

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan butir 3 sampai dengan butir 20 tersebut di atas, TERGUGAT II telah memberikan fasilitas kredit terhadap TERGUGAT I dan PENGGUGAT dan pengikatan hak tanggungan atas OBYEK GUGATAN sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhadap TERGUGAT II yang beritikad baik (TEE GOEDER TROUW) wajib mendapat perlindungan hukum.
22. Bahwa berdasarkan butir 18 sampai dengan butir 21 di atas, TERGUGAT II memiliki hak preferen untuk mengambil pelunasan piutangnya dari eksekusi/penjualan OBYEK GUGATAN ketika TERGUGAT I dan PENGGUGAT tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya/wanprestasi.
23. Bahwa terhadap TERGUGAT II yang telah beritikad baik dan wajib mendapat perlindungan hukum, maka sebagai upaya untuk mendapatkan pengembalian kewajiban TERGUGAT I dan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT II yang telah Wanprestasi, dirasa perlu bagi TERGUGAT II untuk melakukan Lelang eksekusi Objek Hak Tanggungan melalui TURUT TERGUGAT I.
24. Bahwa Terhadap pelaksanaan lelang tersebut telah diinformasikan kepada TERGUGAT I selaku Debitur berdasarkan Surat No. WRR/3.4/1/11273/R tanggal 8 September 2025 dan PENGGUGAT selaku pemilik OBYEK GUGATAN berdasarkan Surat No. WRR/3.4/1/11274/R tanggal 8 September 2025.
25. Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak keras dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* sebagai berikut :
  - a. Butir 21 halaman 8 - 9 Gugatan PENGGUGAT *a quo* adalah sebagai berikut :

*"21. Bahwa Tergugat II juga tidak pernah menanyakan kepada Tergugat I apakah ada perubahan susunan pengurus Perusahaan, yang berarti Tergugat II tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam perpanjangan layanan pinjaman kredit terhadap Tergugat II, padahal sudah jelas Penggugat telah dikeluarkan dari keanggotaan Perusahaan tersebut berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FARS BAHTERA JAYA No.276 tertanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Putranto Nur Utomo, SH, M.Kn., Notaris di Kota Bogor dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data*



*Perseroan PT. FARS BAHTERA JAYA No. AHU-AH.01.09-0015602  
tertanggal 25 Mei 2022;”*

- b. Butir 32 halaman 11-12 Gugatan PENGUGAT a quo adalah sebagai berikut :

*“32. Bahwa selain menggunakan SHM Penggugat, Tergugat I juga telah menimbulkan kerugian besar kepada Penggugat, yaitu Tergugat I telah menikmati dari layanan pinjaman kredit beserta perpanjangannya sedabgkan Penggugat tidak mendapat apa-apa dari Tergugat I dengan risiko Penggugat kehilangan rumah kediaman satu-satunya karena akan di Lelang, bahwa oleh karena itu Penggugat berhak secara hukum untuk menuntut Ganti rugi baik secara materiil dan Imateriil kepada Tergugat I dan Tergugat II;”*

- c. Butir 36 halaman 12 dan Butir 49 halaman 15 Gugatan PENGUGAT a quo adalah sebagai berikut:

*“36. Bahwa kami berpendapat karena Tergugat I dan Tergugat II sama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka sudah sepatutnya Lelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut dibatalkan dan Surat Hak Tanggungan (SHT), tersebut dibatalkan demi hukum, karena adanya Perbuatan Melawan Hukum (Kecurangan atau manipulasi);*

*49. Bahwa karena Tergugat II telah memasang SHT (Sertifikat Hak Tanggungan) terhadap SHM Penggugat, maka SHT tersebut bisa dibatalkan melalui mekanisme yang berbeda karena terdapat dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terbukti, namun ini bukan pembatalan langsung melainkan melalui gugatan hukum terhadap perjanjian pokok (APHT) di Pengadilan Negeri. Pembatalan ini harus melalui putusan pengadilan, yang kemudian akan berdampak pada tidak berlakunya SHT dan dapat diikuti dengan gugatan ganti rugi atas kerugian akibat PMH.”*

26. Adapun pertimbangan atas keberatan dari TERGUGAT II atas dalil PENGUGAT yang disampaikan pada butir 25 diatas dengan dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang menyampaikan bahwa TERGUGAT II tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses perpanjangan kredit karena tidak pernah

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



menanyakan kepada TERGUGAT I terkait perubahan susunan pengurus TERGUGAT I.

Bahwa TERGUGAT II dalam melakukan proses perpanjangan kredit TERGUGAT I jelas selalu mempertanyakan terkait dengan Akta Perubahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I agar bisa menentukan siapakah dari Pihak TERGUGAT I yang berwenang mewakili atau berkomparan dalam Penandatanganan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, hal tersebut dapat terlihat pada saat dilakukannya Penandatanganan Persetujuan Perubahan Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor (4) 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 28 April 2023 dimana dalam bagian Komparasi terlihat jelas bahwa memang sudah terdapat perubahan susunan Pengurus dimana PENGGUGAT sudah tidak lagi bertindak sebagai Komisaris TERGUGAT I dan telah terdapat perubahan Akta TERGUGAT I berdasarkan Akta No. 06 tanggal 7 Juli 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Arie Prio Buntoro, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0129915.AH.01.11 TAHUN 2022 tanggal 07 Juli 2022.

Dengan demikian TERGUGAT II telah jelas menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam melakukan proses perpanjangan kredit TERGUGAT I, justru dalil PENGGUGAT ini hanyalah akal-akalan PENGGUGAT saja dalam menuduhkan kesalahan TERGUGAT II yang melanggar Prinsip Kehati-hatian padahal faktanya TERGUGAT II adalah Badan Hukum yang salah satu tugasnya menyalurkan kredit namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dikarenakan TERGUGAT II berada dalam Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak mungkin apabila TERGUGAT II tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian.

- b. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyampaikan bahwa PENGGUGAT berhak menuntut TERGUGAT II baik secara materiil maupun imateriil karena telah merugikan PENGGUGAT dengan cara melelang rumah kediaman PENGGUGAT padahal PENGGUGAT tidak pernah mendapatkan keuntungan apa-apa. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT hanyalah upaya kerjasama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I untuk

*Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg*





menghindari kewajibannya terhadap TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Kredit beserta seluruh perubahannya yang tercantum pada butir 4 Jawaban TERGUGAT II.

Bahwa dapat kami sampaikan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, terkait dengan keuntungan yang menurut PENGGUGAT sepatutnya diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT I adalah permasalahan internal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga sudah seharusnya TERGUGAT II tidak dilibatkan dalam permasalahan internal dimaksud. Namun perlu TERGUGAT II tekankan juga bahwa eksekusi lelang adalah hak preferent TERGUGAT II untuk mendapatkan pembayaran kembali atas pemberian fasilitas kredit kepada TERGUGAT I dan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yaitu sebagai berikut :

- *Pasal 1 Butir 1*  
*Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain"*
- *Pasal 8 Ayat (1),*  
*Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.*
- *Pasal 8 Ayat (2),*  
*Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.*
- *Penjelasan Pasal 8 Ayat (2)*



*Karena lahirnya Hak Tanggungan adalah pada saat didaftarkanya Hak Tanggungan tersebut, maka kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan diharuskan ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pembuatan buku tanah Hak Tanggungan. Untuk itu harus dibuktikan keabsahan kewenangan tersebut pada saat didaftarkanya Hak Tanggungan yang bersangkutan.*

Dengan demikian sudah sepatutnya TERGUGAT II selaku Pemegang Hak Tanggungan memiliki Hak Preferent untuk melakukan lelang OBJEK GUGATAN guna mendapatkan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada TERGUGAT I dan PENGGUGAT.

- c. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas Dalil PENGGUGAT yang menyampaikan untuk membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT II melalui Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.4 tahun 1996 mengatur bahwa Hak Tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dari itu terhadap Sertifikat hak Tanggungan yang telah terbit tidak dapat dibatalkan secara serta merta melalui gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak permohonan PENGGUGAT dimaksud.

27. Bahwa dapat TERGUGAT II tambahkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo sudah sepatutnya Para Pihak dalam Perkara ini dapat menerapkan Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan sebagai berikut :

**"Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II, atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang."**

Dengan demikian, Negara dalam hal ini TURUT TERGUGAT I memberikan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum atas Pelaksanaan Lelang

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



TERGUGAT II yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang nantinya yang beritikad baik, hal ini sejalan dengan Putusan Lembaga Peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974 yang menegaskan Perlindungan Hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga kepastian hak pembeli lelang pasti dan dijamin oleh hukum.

28. Bahwa berdasarkan butir 27 diatas, karena TERGUGAT II adalah pihak yang beritikad baik dan wajib mendapat perlindungan hukum maka sudah sepatutnya juga Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dapat memutuskan atau menetapkan Pihak-Pihak terkait untuk tidak mempersulit Proses Peralihan Hak atas OBJEK GUGATAN apabila OBJEK GUGATAN telah didapatkan Pemenang Lelang dan diterbitkannya Risalah Lelang oleh Turut Tergugat I

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberi putusan sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANKLIJKE / NO*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT II dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merupakan pihak yang beritikad baik dan benar (Tee Goeder Trouw) sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum.
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) beserta seluruh perubahannya dengan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 27 September 2023 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.023.500.000,- (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus

*Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg*



ribu rupiah) antara TERGUGAT I dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT II adalah sah, berharga, dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian.

4. Menyatakan bahwa dengan sah nya perjanjian pokok, maka perjanjian aksesoir berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00713/2020 tanggal 03/02/2020 adalah sah secara hukum dan mempunyai kekuatan eksekutorial.
5. Menyatakan bahwa Pengikatan Hak Tanggungan atas Objek Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT II telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sehingga sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian.
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT II berhak dan memiliki hak preferen untuk melakukan lelang objek Hak Tanggungan atas Obyek Gugatan guna mendapatkan pemenuhan kewajiban kredit dari TERGUGAT I dan PENGGUGAT.
7. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **TURUT TERGUGAT I**

##### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya dan Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat I. Namun demikian, hal tersebut bukan berarti Turut Tergugat I membenarkan dalil-dalil Penggugat tersebut.

#### **1. EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO**

- a. Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal

*Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat I.

- b. Bahwa KPKNL Bandung bukanlah merupakan Badan Hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat. Oleh karena itu, Turut Tergugat apabila dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum maka harus dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.
- c. Bahwa kekeliruan tersebut tampak pada halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat didalam menyebutkan *persoon* Turut Tergugat I pada surat gugatannya yang langsung ditujukan kepada Kepala KPKNL Bandung tanpa mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat selaku (instansi) atasan Turut Tergugat I.
- d. Bahwa penyebutan tersebut di atas adalah keliru dan tidak tepat karena KPKNL Bandung bukanlah merupakan suatu institusi yang berdiri sendiri, melainkan suatu institusi yang merupakan bagian dari suatu institusi yang disebut Negara, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada atasannya. Oleh karena itu, dalam hal adanya tuntutan di Pengadilan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut.
- e. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I tersebut diatas, jelas bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Bandung tanpa mengkaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat karena Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dimuka Peradilan Umum tanpa dikaitkan dengan Badan Hukum induknya/atasannya tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan *a quo* kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Indonesia No.1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

2. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR  
(Exceptie Obscuur Libel)

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*).
2. Bahwa esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat khususnya oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut juga dapat terlihat dari formulasi Gugatan yang tidak tersusun dengan baik antara Posita dengan Petitum Gugatan, sehingga tidak menggambarkan kronologis dan/atau peristiwa hukum yang sebenarnya. Baik dalam Posita maupun Petitum Gugatannya, Penggugat tidak dapat menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Penggugat hanya mendalilkan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melaksanakan lelang yang diajukan oleh dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, tanpa menjelaskan dasar hukum dan peraturan perundangan apa yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat I sehingga dapat dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66):  
*"Petitum Gugatan harus sejalan dengan dalil Gugatan. Dengan demikian, Petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar*

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



*hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil, sehingga Gugatan dianggap kabur (obscur libel). ..., oleh karena itu Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.*

5. Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan: “...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus dengan amar yang menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I pada Jawaban dalam pokok perkara ini. Selanjutnya, Turut Tergugat I mohon agar apa yang telah tertuang dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dengan tegas menolaknya dan guna menanggapinya, Turut Tergugat I akan menyampaikan uraian dan penjelasan Dalam Pokok Perkara ini.

3. **AKAR PERMASALAHAN A QUO ADALAH WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT**

a. Bahwa sebelum lebih jauh menanggapi dalil-dalil Penggugat, hal yang paling penting adalah *point of view* dalam memahami perkara a quo yaitu dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi

*Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg*



*concern*. Sesuai dengan dalil-dalil Penggugat maka telah jelas bahwa akar permasalahannya adalah *wanprestasi* atas Perjanjian Kredit yang telah dilakukan oleh PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ), *in casu* (Tergugat I)

- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ), *in casu* (Tergugat I) telah mengikatkan diri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II) dengan Perjanjian Kredit, yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Pertama ("Perjanjian Kredit") dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
- c. Bahwa faktanya, PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) *in casu* (Tergugat I) sebagaimana pula diakuinya dalam dalil gugatan oleh Penggugat, tidak dapat melunasi 100% utangnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II) dengan Perjanjian Kredit, Hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ, *in casu* (Tergugat I) telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II) berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) *in casu* (Tergugat I) sebagai bentuk tanggung jawab PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) *in casu* (Tergugat I) sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian.
- d. Bahwa sesuai dengan dasar-dasar ilmu hukum perjanjian dan latar belakang permasalahan *a quo* yaitu adanya perjanjian, yang secara umum dipahami bahwa perjanjian mengatur dan mengikat para pihak yang ada dalam perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdata).
- e. Bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas Penggugat berusaha mengaburkan akar permasalahan *a quo*. dan menarasikannya sebagai korban (*playing victim*) dengan untuk membatalkan Permohonan Lelang tanah dan bangunan hak milik atas agunan kepada Penggugat atas permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II).
- f. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, yang diajukan Penggugat telah menyimpang dari akar permasalahan, cenderung kepada menyalahi

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian dan hak tanggungan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim.

4. **TENTANG FAKTA HUKUM OBJEK DALAM PERKARA A QUO YANG MERUPAKAN BARANG JAMINAN KREDIT YANG DIKAT HAK TANGGUNGAN**

- a. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana didalilkan oleh Penggugat merupakan barang jaminan kredit PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II) yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan telah diikat hak tanggungan sesuai dengan:
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 1631/ Luas Tanah 86 m2 atas nama YANNA MULYANAH Alias YANNA M KASEGER, terletak di Jalan Sarirasa I Blok 10 No.148 RT 006 RW 004 Kel. Sarijadi Kecamatan Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
- b. Bahwa dengan pengikatan hak tanggungan tersebut, maka tunduk pada ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang sepatutnya wajib untuk dipahami dan menjadi acuan bagi para Debitur, Kreditur dan pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengikatan kredit hak tanggungan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para pihak untuk melanggarnya.
- c. Bahwa *in casu* telah terjadi *wanprestasi* yang dilakukan oleh PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) selaku debitur atas Perjanjian *a quo*, maka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II), selaku pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi melalui *Parate Executie* dengan menjual/melelang objek jaminan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 UU HT.
- d. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II). mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* melalui perantara Turut Tergugat I sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II) yang melakukan

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



eksekusi lelang barang jaminan kredit Debitur atas nama PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) melalui perantara Turut Tergugat I adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka semakin terbukti dan tidak terbantahkan lagi eksekusi lelang atas objek perkara *a quo* telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang telah disepakati antara Debitur atas nama PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II) Oleh karenanya dalil-dalil Penggugat yang berhubungan dengan eksekusi lelang objek perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

5. **KEDUDUKAN KPKNL BANDUNG SEBAGAI PERANTARA LELANG**

- a. Bahwa perlu kiranya Turut Tergugat I menjelaskan kedudukan Turut Tergugat I dalam pelaksanaan lelang objek perkara *a quo*. Dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK 122/2023"), telah diatur secara khusus mengenai Lelang Eksekusi Pasal 6 *jo*. Pasal 14 ayat (2) *jo*. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 25 PMK 122/2023 dengan tegas dinyatakan pula bahwa "Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan Lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.". Oleh karenanya, apabila ada permintaan lelang yang syarat dan ketentuannya telah dipenuhi, maka Turut Tergugat I tidak boleh menolaknya.
- b. Bahwa sesuai fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa kedudukan Turut Tergugat I hanya sebagai perantara penjualan barang jaminan secara umum yang diajukan oleh penjual *in casu* PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II).





- c. Bahwa Turut Tergugat I melaksanakan tugas sebagai perantara penjualan objek perkara sebagai pelaksanaan amanat penjualan barang jaminan sebagaimana diatur dalam UU HT dan *Vendureglement*.
- d. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I sebagai perantara lelang tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menetapkan status hukum dari objek perkara.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbuti dan tidak terbantahkan bahwa dalam penjualan objek perkara, kedudukan Turut Tergugat I hanya sebagai perantara dan pihak yang bertanggung jawab terkait lelang atas Objek Perkara *a quo* adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II). Dengan demikian, dalil-dalil PENGUGAT yang ditujukan kepada Turut Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- f. Bahwa terhadap apa yang Turut Tergugat I uraikan di atas, jelas terlihat bahwa pelaksanaan lelang oleh Turut Tergugat I atas permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II), telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga pelaksanaannya telah sah secara hukum dan perbuatan Turut Tergugat I dalam melaksanakan lelang *a quo* adalah perbuatan yang berdasar hukum. ini juga sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada halaman 100 angka 21 yang menyebutkan bahwa "*Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan*".
- g. Bahwa berdasarkan pelaksanaan lelang tanggal 2 Oktober 2025, lelang telah dilakukan namun dalam pelaksanaan lelang tersebut Tidak Laku terjual, sehingga belum ada peralihan kepemilikan serta belum ada akibat hukum apapun.
- h. Bahwa oleh karena proses pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Turut Tergugat I menolak dengan tegas permintaan Penggugat dalam posita maupun petitumnya yang meminta menyatakan bahwa Turut Tergugat I untuk membatalkan Permohonan Lelang hak atas agunan kepada

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



Penggugat atas permohonan dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, *in casu* (Tergugat II). Justru nyata-nyata merupakan sebuah ketidakadilan bagi Turut Tergugat I sebagai perantara lelang yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, membuktikan seluruh tindakan dan proses lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalil-dalil posita dan petitum sehingga sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Majelis Hakim.

11. **KONSEKUENSI HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERMASALAHAN A QUO**

- a. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.
- b. Bahwa demikian hal nya dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Penggugat mengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum dengan Turut Tergugat I, serta siap menanggung risikonya sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian *a quo*.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban di atas, dengan ini Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan Turut Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan proses lelang *a quo* tanggal 2 Oktober 2025, lelang telah dilakukan namun dalam pelaksanaan lelang tersebut Tidak Laku terjual adalah sah secara hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Januari 2026, kemudian terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat II dan Para Turut Tergugat juga mengajukan Duplik pada tanggal 27 Januari 2026;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanna Mulyanah diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1631 diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Pendirian PT Fars Bahtera Jaya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Keputusan Menkumham diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Pelunasan Kredit.diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Fars Bahtera Jaya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat BNI diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat BNI diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Permohonan Pembatalan Lelang diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Bukti resi Pengiriman tnda Terima Surat ke KPKNL diberi tanda P-11;
12. Fotocopy PMK No. 213/PMK.06/2020 diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-12 berupa Fotocopy bermaterai yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-10 dan P-12 yang berupa copy dari copy dan hasil Print out;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti Saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan di depan Persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Riza;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Soni pinjam Sertifikat kepada Penggugat untuk diagunkan ke Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dikeluarkan dari Perusahaan
- Bahwa pada saat pencairan dari Bank Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Soni adalah hubungan bisnis, dimana Soni membuat PT lalu meminjam modal ke BNI pakai Sertifikat Penggugat;
- Bahwa kemudian PT tersebut bangkrut, kreditnya macet dan asetnya dilelang;

2. Saksi Asep;

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Soni pinjam Sertifikat kepada Penggugat untuk diagunkan ke Tergugat II;
- Bahwa Penggugat dikeluarkan dari Perusahaan
- Bahwa pada saat pencairan dari Bank Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Soni adalah hubungan bisnis, dimana Soni membuat PT lalu meminjam modal ke BNI pakai Sertifikat Penggugat;
- Bahwa kemudian PT tersebut bangkrut, kreditnya macet dan asetnya dilelang;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

**Tergugat II**

1. Bukti TII - 1 : Surat Permohonan Kredit No. 012/X/FBJ-ADMBNI/2019 Tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bukti TII - 2 : Perjanjian Kredit No. 049/PGC/PK-KMK/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah)
3. Bukti TII – 3 : Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 27 September 2023

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.023.500.000,-  
(satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bukti TII - 4 : SHM No. 1631/Kel. Sarijadi tanggal 27 Oktober 1997,  
a.n. Yanna Mulyanah, yang terletak di Jalan  
Sarimanah I No.38 Kel. Sarijadi, Kec. Sarijadi, Kota  
Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 86 m<sup>2</sup>
5. Bukti TII - 5 : 5.a. Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama)  
No. 00713/2020 tanggal 3 Februari 2020 *jo*.  
5.b. APHT No.974/2019 tanggal 30 Desember 2019.
6. Bukti TII – 6 : Surat No. PGC/2/224/R tanggal 6 Juni 2024 Perihal  
Pemberitahuan Fasilitas Kredit Somasi 1
7. Bukti TII – 7 : Surat No. PGC/2/276/R tanggal 15 Juli 2024 Perihal  
Pemberitahuan Fasilitas Kredit Somasi 2
8. Bukti TII – 8 : Surat No. PGC/2/323/R tanggal 27 Agustus 2024  
Perihal Pemberitahuan Fasilitas Kredit Somasi 3
9. Bukti TII – 9 : *Print Out* Rekening Pinjaman a.n. PT. Fars Bahtera  
Jaya Nomor Rekening 94801519-2 per 9 Februari  
2026
10. Bukti TII – 10 : *Print Out* Rekening Pinjaman a.n. PT. Fars Bahtera  
Jaya Nomor Rekening 91639440-5 per 9 Februari  
2026
11. Bukti TII – 11 : *Print Out* Rekening Pinjaman a.n. PT. Fars Bahtera  
Jaya Nomor Rekening 114973565-4 per 9 Februari  
2026
12. Bukti TII – 12 : Surat Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang No.  
WRR/3.4/1/11273/R tanggal 8 September 2025
13. Bukti TII – 13 : Surat Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang No.  
WRR/3.4/1/11274/R tanggal 8 September 2025

Menimbang, bahwa bukti TII-1 sampai dengan TII-13 berupa Fotocopy  
bermaterai yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti TII-6, TII-7, TII-  
8, TII-9, TII-10, TII-11, TII-12, TII-13 yang berupa copy dari copy dan Print out;

**Turut Tergugat I**

1. Foto copy Surat Realisasi Pelaksanaan Lelang Tidak Laku atas nama debitur  
PT. Fars Bahtera Jaya yang dilaksanakan lelangnya pada tanggal 02 Oktober  
2025, diberi tanda TT.I-1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Nomor: RCR/2.4/1/3385/R tanggal 15 Mei 2025 diberi tanda TT.I-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Nomor RCR/2.4/1/3387/R tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda TT.I-3;
4. Foto copy Surat Nomor JL-1598/2/KNL.0801/2025 tanggal 25 Juli 2025 hal Penetapan Jadwal Lelang, diberi tanda TT.I-4;
5. Foto copy Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui :
  - a. Selebaran tanggal 3 September 2025 sebagai Pengumuman lelang Pertama diberi tanda TT.I – 5a
  - b. Surat kabar harian Tribun Jabar tanggal 18 September 2025 sebagai Pengumuman lelang Kedua. diberi tanda TT.I – 5b
6. Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor:
  - Berkas 140463/2025 tanggal 23 September 2025. diberi tanda TT.I – 6a
  - Berkas 62559/2025 tanggal 24 September 2025. TT.I – 6b

Menimbang, bahwa bukti TT I-1 sampai dengan TT I-6 berupa Fotocopy bermaterai yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti TT.I – 6a dan TT.I – 6b yang berupa copy dari copy;

## **Turut Tergugat II**

- Photo copy Buku Tanah Hak Milik No. 4593/Kelurahan Cisaranten Kulon, diberi tanda TT.II-1 (sesuai dengan Aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Maret 2026, sedangkan Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat II adalah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscure Libellum*), oleh karena Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas mengenai batas-batas objek gugatan a quo;
- Bahwa Gugatan Penggugat *Exceptio Non Adimpleti Contractus* oleh karena Penggugat dan Tergugat I sendiri tidak memenuhi prestasinya kepada Tergugat II dan karenanya Penggugat tidak patut untuk menuntut pemenuhan prestasi apapun kepada Tergugat II

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Turut Tergugat I adalah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Turut Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat I
- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, formulasi Gugatan tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas, dan tegas (*Duidelijk*), dimana esensi pokok Gugatan Penggugat tersebut adalah mengenai Tindakan Tergugat dan Turut Tergugat I yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah dicermati dalam Posita maupun Petitum Gugatannya tidak ada satupun dalil-dalil Penggugat yang menggambarkan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat khususnya oleh Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Turut Tergugat II adalah pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kabur dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat adalah perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa jaminan yang menjadi objek gugatan berupa tanah dan

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



bangunan                      Sertipikat                      Hak                      Milik  
No. 1631/Kelurahan Sarijadi.

- Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak relevan karena Turut Tergugat II tidak masuk dalam perjanjian dan tidak ada kaitan dengan tupoksi Turut Tergugat II. Mengenai tugas pokok Turut Tergugat II antara lain menerbitkan maupun mencatat segala bentuk perbuatan hukum baik peralihan hak maupun perbuatan hukum lainnya maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan sertipikat baik pada buku tanah maupun pada sertipikat atas dasar permohonan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (yang telah dirubah menjadi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam Repliknya sebagai berikut:

1. Menolak Dalil Eksepsi Obscure Libellum (Gugatan Kabur), oleh karena Penggugat telah menyebutkan identitas objek sengketa secara sangat spesifik, yaitu: di Jl. Sarirasa I Blok 10 No.148 RT 006 RW 004 Kel. Sarijadi Kec. Sukasari Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sesuai dengan SHM No. 1631/Kelurahan Sarijadi Luas 86 m<sup>2</sup> atas Nama Yanna Mulyanah alias Yanna M Kaseger/Penggugat
2. Menolak Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus, oleh karena secara penerapan hukum dalam perkara *a quo*. Pengajuan gugatan ini justru didasari oleh adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan hak-hak konstitusional Penggugat;
3. Menolak Eksepsi Persona Standi In Judicio, oleh karena sebab penyebutan person Turut Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat tidak tepat dan keliru karena tidak dikaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, yang merupakan instansi atasan dari Turut Tergugat I.

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



4. Menolak Eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Exceptie Obscure Libel), oleh karena Penggugat telah menguraikan secara sistematis dalam *fundamentum petendi* (Posita) mengenai peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan. Penggugat telah menyebutkan subjek, objek, dan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, terkait pelaksanaan lelang atas aset [Sebutkan Objek Lelang].

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karena dalam eksepsinya, Tergugat II dan Para Turut Tergugat menyinggung masalah objek barang yang tidak bergerak, dimana untuk mempertimbangkan masalah objek tersebut memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian dalil eksepsi semacam itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dari lahan tanah dan bangunan sesuai dengan SHM No. 1631/Kelurahan Sarijadi Luas 86 m<sup>2</sup> atas Nama Yanna Mulyanah Alias Yanna M Kaseger/Penggugat,
- Bahwa pada tahun 2016 dimana Tergugat I Bersama-sama dengan anak Penggugat Giras Andaka ST. Mendirikan PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) yang bergerak dalam bidang konstruksi dan pembangunan;
- Bahwa setelah Perusahaan berdiri Tergugat I meminjam Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama Yanna Mulyanah Alias Yanna M Kaseger dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Kota Bandung, Prov. Jawa Barat kepada Penggugat dan akan dikembalikan setelah hutangnya lunas ke Bank;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat di masukan ke dalam PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) oleh Tergugat I untuk menggantikan posisi anak Penggugat Yang dikeluarkan oleh Tergugat I, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0039421.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT FARS BAHTERA JAYA tertanggal 19 Juli 2019, dengan alasan karena aset Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat masih dijadikan jaminan di Bank Index;

- Bahwa Penggugat mengalihkan layanan pinjaman kredit dengan bentuk pinjaman rekening koran kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. (BNI) Kantor Cabang A. Yani Bandung/Tergugat II dari BANK INDEX sesuai dengan Surat Perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019;
- Bahwa Penggugat dikeluarkan dari Perusahaan oleh Tergugat I sejak 28 April 2022 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. FARS BAHTERA JAYA No. 276 tertanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. FARS BAHTERA JAYA No. AHU-AH.01.09-0015602 tertanggal 25 Mei 2022;
- Bahwa sejak dimasukkan di dalam Perusahaan sampai dikeluarkan dari Perusahaan serta sampai sekarang Penggugat belum pernah mendapatkan keuntungan dari Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah mengembalikan SHM tersebut dengan dalih apabila pinjamannya sudah lunas maka akan dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat menerima surat Pemberitahuan dari Tergugat II bahwa aset Penggugat akan di lelang di KPKNL/Turut Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2025 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. WRR/3.4/1/11274/R tanggal 8 September 2025 dan Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. WRR/3.4/1/11275/R tanggal 8 September 2025 yang isinya memberitahukan kepada Penggugat berdasarkan Surat KPKNL Bandung No. JL-2188/2/KNL 0801/2025 Tanggal 2 September 2025 bahwa akan dilakukan lelang pada tanggal 2 Oktober 2025 oleh KPKNL/Turut Tergugat I;
- Bahwa diketahui hutang Tergugat I kepada Tergugat II adalah dengan pokok hutang sebesar Rp. 925,965,520,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah), apabila ditambah tunggakan bunga, denda dan tunggakan biaya total sebesar Rp. 1.153.232.482,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

- Bahwa Jaminan Penggugat dan Tergugat I apabila dinominalkan total sebesar Rp. 2.083.456.000,- (Dua Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) sehingga selisihnya sungguh jauh di luar rasa kemanusiaan dan keadilan;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada Tergugat I, bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan atau izin dari Penggugat, ternyata Tergugat I pernah melunasi pelunasan kepada Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2020, akan tetapi Tergugat I melakukan perpanjangan layanan pinjaman kredit tersebut dengan tanpa Persetujuan atau Izin kepada Penggugat I, dan Tergugat I juga terus melakukan perpanjangan layanan pinjaman kredit tersebut tiap tahunnya sampai tahun 2024;
- Bahwa seharusnya sesudah Pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 21 Januari 2020, seharusnya Tergugat I mengembalikan SHM tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa tertipu atau dimanipulasi oleh Tergugat I, karena apabila tahu pada tanggal 21 Januari 2020 Tergugat I telah melakukan pelunasan maka Penggugat akan mengambil SHM di tangan Tergugat I atau Tergugat II;
- Bahwa atas dasar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat merasa dirugikan besar oleh Tergugat I dan II

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, dan Para Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sementara Tergugat I tidak memberikan tanggapan oleh karena tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tanggapan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Tergugat II telah memberikan fasilitas kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Tergugat II berdasarkan Surat Permohonan Kredit No. 012/X/FBJ-ADMBNI/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 yang selanjutnya Tergugat II melakukan analisa kelayakan dan verifikasi terhadap Tergugat I dengan Penggugat dan karena memenuhi syarat akhirnya fasilitas kredit Tergugat I dan Penggugat disetujui oleh Tergugat II;

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan hukum Tergugat II dengan Tergugat I dan Penggugat adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) beserta seluruh perubahannya dengan perubahan terakhir berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (6) 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 27 September 2023 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 1.023.500.000,- (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Penandatanganan Perjanjian Kredit pada butir 4 tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa guna menjamin pemenuhan kewajiban atas fasilitas kredit sebagaimana perjanjian pada poin 4 tersebut di atas, Tergugat I dan Penggugat menyerahkan jaminan yang salah satunya adalah Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sarimanan I No.38 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sarijadi Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1631/Kelurahan sarijadi tanggal 27 Oktober 1997 atas nama Yanna Mulyanah dengan luas tanah 86 m<sup>2</sup>, yang untuk selanjutnya disebut dengan obyek gugatan;
- Bahwa agar Tergugat II memiliki hak preferent maka terhadap obyek gugatan sebagaimana butir 7 diatas telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 974/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Rian Pratama, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Bandung serta telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung vide Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00713/2020 tanggal 03/02/2020.
- Bahwa walaupun Tergugat II dengan itikad baiknya telah menyampaikan pemberitahuan tentang adanya kewajiban yang belum terpenuhi namun Tergugat I dan Penggugat tetap tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka fasilitas kredit yang diterima Tergugat I tersebut beralih menjadi kategori macet;

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II berhak untuk melakukan pelelangan terhadap obyek gugatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, diketahui PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ), in casu (Tergugat I) telah mengikatkan diri dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, in casu (Tergugat II) dengan Perjanjian Kredit, yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat Pertama ("Perjanjian Kredit") dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- Bahwa faktanya, PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) sebagaimana pula diakuinya dalam dalil gugatan oleh Penggugat, tidak dapat melunasi 100% utangnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, in casu (Tergugat II) dengan Perjanjian Kredit, Hal tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ, in casu (Tergugat I) telah melakukan *wanprestasi* atas Perjanjian *a quo* (Pasal 1238 KUH Perdata), dan oleh karenanya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, in casu (Tergugat II) berhak melakukan upaya-upaya untuk menutup utang PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) sebagai bentuk tanggung jawab PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) sebagaimana pula telah disepakati dalam Perjanjian;
- Bahwa atas dasar hal tersebut, maka pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, in casu (Tergugat II). mengajukan permohonan pelaksanaan lelang objek perkara *a quo* melalui perantara Turut Tergugat I sebagai kantor lelang Negara. Oleh karenanya, tindakan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang A Yani Bandung, in casu (Tergugat II) yang melakukan eksekusi lelang barang jaminan kredit Debitur atas nama PT. FARS BAHTERA JAYA (FBJ) in casu (Tergugat I) melalui perantara Turut Tergugat I adalah tindakan yang telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta Jawaban dari Tergugat II dan Para Turut Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan *a quo* adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II sama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan telah melakukan perjanjian

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah yang kemudian Tergugat II mengajukan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama Yanna Mulyanah Alias Yanna M Kaseger kepada Turut Tergugat I atakau perjanjian No. 049/PGC/PK-KMK/2019 tanggal 22 Oktober 2019 antara Tergugat I dan Tergugat II telah sah dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan Bukti Saksi sebanyak 2 Orang, dengan bukti surat dan saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II dan Para Turut Tergugat hanya mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-13, TT.I-1 sampai dengan TT.I-6 dan TT.II-1 sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permasalahan pokok dalam gugatan *a quo*, majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum dalam gugatan *a quo* yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis berpendapat bahwa gugatan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas, dengan pertimbangan bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menerima surat Pemberitahuan dari Tergugat II bahwa aset Penggugat akan di lelang di KPKNL/Turut Tergugat I pada tanggal 2 Oktober 2025 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. WRR/3.4/1/11274/R tanggal 8 September 2025 dan Surat Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan No. WRR/3.4/1/11275/R tanggal 8 September 2025 yang isinya memberitahukan kepada Penggugat berdasarkan Surat KPKNL Bandung No. JL-2188/2/KNL 0801/2025 Tanggal 2 September 2025 bahwa akan dilakukan lelang pada tanggal 2 Oktober 2025 oleh KPKNL/Turut Tergugat I, berkaitan dengan posita tersebut, Penggugat dalam Petitumnya memohon agar Pengadilan Menghukum Turut Tergugat I untuk membatalkan permohonan lelang atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1631 tanggal 25-09-1997 atas nama Yanna Mulyanah Alias Yanna M Kaseger dengan Luas Tanah 86 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Komplek Sarijadi Jalan Sarimanah I No. 148, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Kota Bandung, Prov. Jawa Barat;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I bahwa lelang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2025 (bukti TT.I-1), dengan demikian menurut Majelis Posita dan Petitem gugatan *a quo* yang berkaitan dengan pembatalan Permohonan lelang menjadi kabur, yang berakibat seluruh materi gugatan *a quo* menjadi kabur dikarenakan dalam suatu gugatan dari satu materi gugatan dengan materi lainnya adalah satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan *a quo* adalah tidak sempurna, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karenanya gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 123 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2026, oleh kami, Sigit Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Gede Susila Putra, S.H.M.Hum. dan Muhammad Irfan, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poppy Endah Triaty, SH.MH. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Para Turut Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2025PN Bdg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sistem informasi Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Gede Susila Putra, S.H.M.Hum.

Sigit Susanto, S.H., M.H.,

Muhammad Irfan, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Poppy Endah Triaty, SH.MH

Perincian biaya :

|                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran .....      | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya pemberkasan .....      | : | Rp150.000,00; |
| 3. Biaya panggilan sidang ..... | : | Rp140.000,00; |
| 4. PNPB .....                   | : | Rp50.000,00;  |
| 5. Materai .....                | : | Rp10.000,00;  |
| 6. Redaksi .....                | : | Rp10.000,00;  |
| Jumlah .....                    | : | Rp390.000,00; |

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)